

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה פסל
אביחי אברהם בוארון
שמחה רוטמן

5108/25/פ

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – ייצוג נישום על ידי רואה חשבון ויועץ מס מייצג),
התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 109א. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963¹, בסעיף 109א, במקום
סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) רואה חשבון או יועץ מס מייצג רשאי לייצג נישום בהליכים המתנהלים
על פי חוק זה בפני המנהל או עובדי משרדו."

דבר ה ס ב ר

בסעיף 109א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963, נקבע כי רואה חשבון או יועץ מס
מייצג רשאים לייצג נישום בהליך השגה לפי חוק מיסוי מקרקעין בכל הקשור לחישוב המס בלבד,
בהתקיים התנאים המנויים באותו סעיף. כיוון שבסעיף האמור נקבע כי הייצוג יהיה בכל הקשור לחישוב
המס בלבד, נדרשים נישומים לעתים לשכור במקביל לשירותי רואה החשבון או יועץ המס המייצג גם
שירותים של עורך דין לטובת הכנת שומות מס והגשתן, הכנת תיקוני שומה, הגשת השגות וניהול דיונים
בקשר עמן והזכות להירשם כמייצג במחשבי הרשות.
מוצע להעניק לרואי החשבון וליועצי המס המייצגים נישומים בהליכי מיסוי מקרקעין את אותם
הכלים שיש להם בייצוג בהליכי מס אחרים.
הצעת חוק זו צפויה להביא להוזלת יוקר המחיה במיוחד בתחום מחירי הדיור ולפשט את הפרוצדורה
בהליכי מיסוי מקרקעין.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

א' בכסלו התשפ"ה (02.12.2024)